RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.621.303 GOIÁS

RELATOR	**: MIN. FLÁVIO DINO**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
RECDO.(A/S)	: A ESCLARECER
ADV.(A/S)	: RENATA CRISTINA MORAES SANTANA
INTDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

DECISÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO E ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E EXCESSO DE PRAZO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F340-18F8-5F1A-E2F1 e senha 43BF-0F63-C952-1357

SENTIDO ESTRITO DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. TRANCAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DELONGA INVESTIGATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão judicial que determinou, de ofício, o trancamento e arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar crime de homicídio, cuja autoria permanece desconhecida, com fundamento na ausência de indícios mínimos de autoria e na excessiva demora para a conclusão das investigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o trancamento e arquivamento, de ofício, do inquérito policial pelo juízo, diante da ausência de elementos mínimos de autoria delitiva e do excesso de prazo nas investigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que determina o arquivamento, de ofício, de inquérito policial, tem força definitiva e comporta o recurso de apelação (CPP, art. 593, II). Todavia, é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, como ocorre no caso vertente.

4. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, cabível em situações de ausência de justa causa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F340-18F8-5F1A-E2F1 e senha 43BF-0F63-C952-1357

para a persecução penal ou de flagrante constrangimento ilegal.

5. No caso, o inquérito policial foi instaurado em 28/05/2018 e, apesar do decurso de mais de seis anos, além de diversas diligências e prorrogações de prazo, não houve indiciamento de suposto autor do fato, demonstrando a ausência de indícios mínimos de autoria e a excessiva delonga investigativa.

6. A manutenção da decisão de trancamento se justifica pela violação ao princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. "1. É admissível o trancamento de inquérito policial, de ofício, pelo juízo, quando caracterizada a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e comprovado o excesso de prazo na investigação, desde que não demonstrada justa causa para sua continuidade." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 395, III; 581, X; 593, II; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Inq 4420/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/8/2018; STJ, HC 653.299/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022; STJ, AgRg no HC 603357/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 23/03/2021; STJ, RHC 58.138/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15/12/2015." (Processo nº 5413506-19.2021.8.09.0069, Rel. Des. Edison Miguel da Silva Junior, 2ª Câmara Criminal, j. 26/05/2025)

No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXXVIII e 129, I, da Constituição da República. Aduz que *"há diversos eventos que compõem o procedimento investigativo e que demonstram não só a complexidade do caso, que, registre-se, diz respeito ao delito de homicídio (art. 121 do Código Penal) praticado em uma estrada vicinal próxima às margens da BR-060, como,*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F340-18F8-5F1A-E2F1 e senha 43BF-0F63-C952-1357

também, a inocorrência de inércia ministerial".

Assevera que "*o Tribunal goiano, ao afirmar que é possível o "arquivamento de inquérito policial pelo Judiciário, independentemente de manifestação do Ministério Público", violou as regras constitucional e processual (art. 129, I, da CF e art. 3-A do CPP) que reservam ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública e, por conseguinte, a prerrogativa de formação da opinio delicti, com a análise de suficiência ou não dos dados já obtidos para a incursão em juízo18, sobretudo em face da função preservadora de que também se reveste o inquérito policial, determinando, se necessário for, a sua devolução à delegacia para diligências complementares (CPP, art. 16)*".

É o relatório.

Decido.

O recurso não comporta seguimento.

Colhe-se do acórdão recorrido:

> "VOTO
>
> 1. Contextualização
>
> No dia 28/5/2018 foi instaurado o inquérito policial nº 35/2018 para apurar o suposto crime de homicídio (CP, art. 121) praticado contra a vítima Pedro Henrique de Sousa Martins, cujo corpo foi encontrado na zona rural de Guapó no dia 17/5/2018.
>
> Segundo o relato do policial militar (mov. 1, fls. 3), a equipe foi solicitada via telefone por um funcionário de uma fazenda que encontrou uma pessoa com perfurações no corpo e caída na estrada que concede acesso à fazenda.
>
> Foi colhido depoimento de testemunhas, as quais não presenciaram o fato e realizado laudo de exame de perícia criminal no local do crime e laudo de exame cadavérico (mov. 1).
>
> No dia 20/11/2020, a autoridade policial solicitou dilação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F340-18F8-5F1A-E2F1 e senha 43BF-0F63-C952-1357

para prosseguimento das investigações (mov. 1, fls. 68).

A acusação manifestou-se pela dilação de prazo para conclusão das investigações em 13/8/2021 (mov. 6), 16/6/2022 (mov. 21) e 11/4/2023 (mov. 28).

Foi encaminhado ofícios para a autoridade policial informar sobre a conclusão das investigações ou apresentar representação por prorrogação de prazo (mov. 23, 31, 37, 40), sem êxito.

Diante disso, o juízo em 22/11/2024, determinou o arquivamento do inquérito policial, fundamentando-se na ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, somada à excessiva demora nas conclusões das investigações (mov. 42).

[...]

3. Tese de reforma da decisão para regular prosseguimento do feito

Nas razões (mov. 81), a acusação requer a reforma da decisão e desarquivamento, argumentando, em síntese, não ser próprio do Juiz arquivar de ofício o inquérito policial. O juízo, determinou o trancamento e arquivamento do inquérito policial, nos seguintes termos:

> *"Compulsando os autos, verifica-se que o inquérito policial foi instaurado no dia 28/05/2018, contudo, até a presente data o procedimento não foi concluído, sequer havendo indiciado.*
>
> *O último documento juntado pela autoridade policial se deu em 05/04/2022, e desde então, não houve mais respostas acerca dos diversos ofícios encaminhados à delegacia de origem, o que demonstra que não estão sendo feitas quaisquer diligências para a elucidação do fato.*
>
> ***Nesse contexto, sem maiores delongas, vislumbro que no caso em exame, é necessário um controle judicial do procedimento investigatório, uma vez que além da excessiva demora para a sua conclusão, não há justa causa para seu***

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F340-18F8-5F1A-E2F1 e senha 43BF-0F63-C952-1357

prosseguimento, diante da ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, veja.

Com efeito, o trancamento do inquérito policial é medida extrema, e possui caráter excepcional, caso demonstrada a excessiva demora para a sua conclusão.

A propósito: "É possível que se realize, por meio de habeas corpus, o controle acerca da razoabilidade da duração da investigação, sendo cabível, até mesmo, o trancamento do inquérito policial, caso demonstrada a excessiva demora para a sua conclusão (HC 653.299/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 16/8/2022)."

Registro que a possibilidade de trancamento do inquérito policial sem requerimento ministerial também já foi a opção usada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, decisão veiculada inclusive em informativo de jurisprudência Informativo 912, senão, vejamos: O STF pode, de ofício, arquivar inquérito quando verificar que, mesmo após terem sido feitas diligências de investigação e terem sido descumpridos os prazos para a instrução do inquérito, não foram reunidos indícios mínimos de autoria ou materialidade. (STF. 2ª Turma. Inq 4420/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/8/2018) (Info 912).

No mesmo caminho, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível o trancamento de inquérito policial, via HC, em caso de flagrante ausência de indícios de materialidade e autoria delitiva: Admite-se o trancamento do inquérito policial na via do habeas corpus, como medida de caráter excepcional, quando estiverem demonstradas, à primeira vista e sem necessidade de incursão nos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a manifesta atipicidade formal ou material das condutas investigadas, a presença inequívoca de causa extintiva de punibilidade ou a flagrante ausência de indícios de materialidade e de autoria de infração penal (STJ AgRg no HC: 603357 MS 2020/0196583-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/03/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

[...]

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F340-18F8-5F1A-E2F1 e senha 43BF-0F63-C952-1357

Por conseguinte, além da demora na conclusão das investigações, as quais, repita-se, perduram por mais de seis anos, não há indícios mínimos de autoria delitiva, posto que sequer houve indiciamento de pessoa certa por parte da autoridade policial.

Outrossim, levando-se em conta a data do fato (17/05/2018), e que as investigações pouco ou em nada avançam, embora os esforços envidados nesse sentido, ***é certo que não há justa causa para sua continuidade, diante da ausência de elementos indiciários mínimos aptos a demonstrarem a autoria delitiva.***

Assim, não se mostra razoável que uma investigação criminal perdure, em uma inércia qualificada, por anos a fio, sem nenhum resultado que permita uma avaliação final do órgão ministerial, apresentando elementos mínimos de materialidade e autoria delitiva.

De mais a mais, ainda que não exista um prazo certo para a duração do inquérito policial, o Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, determinou o trancamento de ofício, de inquérito policial que durava 4 (quatro) anos, desprovido de complexidade, envolvendo apenas 1 (um) investigado, sem a apresentação de qualquer justificativa para o prolongamento do procedimento (HABEAS CORPUS N° 829339 - RJ (2023/0196417-1).

Nesse sentido, não é possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados (RHC n. 58.138/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 4/2/2016).

Por fim, diante da ausência de justa causa para o exercício da ação penal e o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o seu término, a remessa ao Tribunal de Justiça se mostra desnecessária.

[...]

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F340-18F8-5F1A-E2F1 e senha 43BF-0F63-C952-1357

> *Ante o exposto, DETERMINO, de ofício, o TRANCAMENTO do presente Inquérito Policial, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, observando-se as diretrizes do artigo 28, do CPP, e sem prejuízo ao disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal."*

Pois bem.

No caso, verifico a ocorrência de manifesto excesso de prazo investigativo, o que configura evidente violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), circunstância que legitima a manutenção da decisão de arquivamento proferida pelo juízo.

Segundo os autos, os fatos supostamente ocorreram em 17/5/2018, com instauração de inquérito policial em 28/5/2018 para apurar suposto crime de homicídio.

No curso das investigações, testemunhas foram ouvidas e o suposto acusado prestou declarações perante a autoridade policial em 11/11/2019. Posteriormente, em 20/11/2020, a autoridade policial solicitou dilação de prazo para prosseguimento das investigações.

A acusação manifestou-se pela dilação de prazo para conclusão das investigações em 13/8/2021 (mov. 6), 16/6/2022 (mov. 21) e 11/4/2023 (mov. 28).

Não obstante as reiteradas prorrogações de prazo concedidas e a expedição de diversos ofícios requisitando informações sobre o andamento investigativo, até a presente data, não houve indiciamento formal de qualquer suposto autor pela autoridade policial. Destarte, transcorridos mais de seis anos desde a ocorrência do fato delituoso, o inquérito policial permanece inconcluso e a autoria delitiva indeterminada.

Destaco que, embora o delito sob investigação envolva violência contra a pessoa - circunstância que naturalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F340-18F8-5F1A-E2F1 e senha 43BF-0F63-C952-1357

> demanda maior cautela, complexidade e profundidade investigativa - **tal particularidade não justifica a excessiva e desproporcional delonga na conclusão do procedimento inquisitorial (mais de seis anos do fato), mormente quando não se vislumbra perspectiva concreta para elucidação da autoria.**
>
> **Assim, a manutenção da decisão de trancamento e consequente arquivamento é medida que se impõe, haja vista o extenso lapso temporal decorrido nas investigações, aliado a ausência de elementos concretos que indiquem a possibilidade de oferecimento de denúncia, fatos que configuram ofensa à garantia constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).**
>
> Portanto, mantenho a decisão recorrida, porque em sintonia com a garantia constitucional da duração razoável do processo e posição dos Tribunais Superiores que reconhece a possibilidade de arquivamento de inquérito policial pelo Judiciário, independentemente de manifestação do Ministério Público, quando houver evidente excesso de prazo sem justificativa plausível, como ocorreu nos autos." (grifei)

Conforme consignado no acórdão impugnado, o trancamento do inquérito policial decorreu não apenas do lapso temporal, mas também da ausência de justa causa, pela falta de elementos indiciários da autoria delitiva.

Desse modo, **para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido e acolher as alegações do agravante seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de verificar as circunstâncias concretas em que se desenvolveram a investigação e a persecução penal.**

Tais providências mostram-se inviáveis em sede de recurso extraordinário, por configurarem hipótese de ofensa meramente reflexa à

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F340-18F8-5F1A-E2F1 e senha 43BF-0F63-C952-1357

Constituição e incidirem no óbice da Súmula nº 279/STF, segundo a qual "*para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário*". Nesse sentido:

> "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. **TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: EXAME FÁTICO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.** AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 1244240-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.04.2021 - grifei)
>
> "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. **EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.** IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
>
> 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que concedeu ordem de habeas corpus de ofício para trancar inquérito policial instaurado no âmbito da chamada "Operação Nácar", por excesso de prazo no oferecimento da denúncia. A investigação, iniciada em outubro de 2020, visava apurar supostos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro, mas até o momento do julgamento não havia sido formalizada a denúncia pelo Parquet, apesar de encerradas as diligências desde dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F340-18F8-5F1A-E2F1 e senha 43BF-0F63-C952-1357

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou o trancamento do inquérito, por excesso de prazo e ausência de oferecimento de denúncia, viola normas constitucionais, de modo a permitir sua revisão em sede de recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial deve ser avaliado sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, e não com base em critério aritmético rígido. 4. O acórdão recorrido assentou que, embora não tenha havido novo habeas corpus impetrado, é legítima a concessão da ordem de ofício pelo tribunal, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, ao constatar coação ilegal pela demora excessiva do Ministério Público em oferecer denúncia. 5. O trancamento do inquérito se deu sem prejuízo da reabertura da investigação, caso surjam provas substancialmente novas, não havendo, portanto, prejuízo irreparável à persecução penal. 6. A **controvérsia demanda reexame de fatos e provas, providência vedada na via extraordinária, conforme entendimento consolidado na Súmula 279 do STF.** 7. A jurisprudência da Corte reconhece que a aferição do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia exige análise do contexto fático do processo, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para revisitar tais elementos nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido." (ARE 1531500-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.05.2025 - grifei)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F340-18F8-5F1A-E2F1 e senha 43BF-0F63-C952-1357

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, **nego seguimento** ao recurso.

Publique-se.

Brasília, 14 de outubro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F340-18F8-5F1A-E2F1 e senha 43BF-0F63-C952-1357